

1501306-87.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOSÉ DEIVSON SILVA CARVALHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

JOSÉ DEIVSON SILVA CARVALHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 26 de setembro de 2021, por volta das 20h37min, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501306-87.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501306-87.2021.8.26.0617 Controle: 2021/001905

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOSÉ DEIVSON SILVA CARVALHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

JOSÉ DEIVSON SILVA CARVALHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 26 de setembro de 2021, por volta das 20h37min, na Avenida Engenheiro Mega de Miranda, 1, Jardim Conquista, nesta Comarca de Jacareí, trazia consigo drogas, com o fim de entregar a consumo de terceiros, consistentes em 28 porções de cocaína, em forma de "crack", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. laudo de fls.84/86).

Segundo foi apurado, policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando avistaram o denunciado que, ao visualizar a viatura demonstrou nervosismo. Assim, os milicianos abordaram JOSÉ DEIVSON, sendo que no bolso direito da bermuda pelo mesmo vestida foram encontradas 28 pedras de "crack" e a quantia de R\$50,00 (cinquenta reais) composta por cédulas trocadas. No local o denunciado acabou por admitir aos milicianos que estava passando por necessidades financeiras e que vendia drogas no local para ajudar nas despesas domésticas.

Diante das circunstâncias acima mencionadas, especialmente da apreensão de quantidade significativa de drogas devidamente embaladas para comercialização, e de dinheiro trocado fica evidente que o entorpecente destinavam-se à traficância.

Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 43/45).

Foi determinada a notificação do réu e fixado o rito especial da Lei de Drogas. Realizada a notificação (fl. 120), foi apresentada resposta preliminar (fls. 125/126).

Recebida a denúncia (fls. 128/131), foi procedida à citação.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, as partes deduziram suas pretensões por meio de debates orais.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade do restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 17), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 21/23), pelo exame químico toxicológico (fl. 74/75), que apontou substância indicada na portaria SVS/MS 344/98 da ANVISA, bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

Perante a autoridade policial, o réu JOSÉ DEIVSON SILVA CARVALHO confessou a propriedade das drogas, alegando que seriam destinadas ao consumo pessoal. Em juízo, confessou que estava em poder das drogas que se destinavam ao consumo pessoal. Disse que foi abordado pela viatura policial, todavia, tentou ingressar em sua residência. Disse que os policiais exigiam do interrogado o nome do traficante que forneceu as drogas. Esclareceu que não faz uso constante, todavia, considerou que 28 pedras de "crack" não é muito. Asseverou que sustenta a casa, todavia, não sabe quanto ganha por mês em média. Disse que gastou R\$ 100,00 para adquirir a droga.

A testemunha ADRIANO DO CARMO SILVA, policial militar, disse que estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido por intenso fluxo de tráfico de drogas. Disse que visualizaram o acusado em atitude suspeita e o abordaram sendo apreendidas as drogas em seu poder. O réu confessou informalmente. Disse que já sabia do envolvimento do réu em atividades de traficância. A esposa do réu teria comparecido no local após a abordagem. No mesmo sentido o depoimento da testemunha KELLERMAN DOS SANTOS QUIRINO, policial militar, que participou da diligência.

A informante ERMELINDA RENATA AMARANTE MOREIRA, esposa do réu, disse que quando chegou no local ele já tinha sido abordado. Disse que não presenciou a abordagem policial. Disse que o réu estava trabalhando de carroceiro. E raramente o denunciado fumava cigarro. Disse que não sabe se o réu usa "crack". Nunca viu o réu alterado.

Pois bem. como deixar de reconhecer a autoria delitiva, sendo descabida a tese

defensiva no sentido da fragilidade do contexto probatório a ensejar, assim, a absolvição do réu.

O réu confessou a propriedade das drogas, alegando que se destinavam ao consumo pessoal.

Devem ser considerados os depoimentos dos policiais, os quais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos. Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento -

Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9ª Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

É fato que não houve flagrante do momento da venda, todavia, o crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da quantidade da droga apreendida - 6,79g de "crack" - bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda, bem como as demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

Indício, "é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias", segundo o art. 239 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Quando os indícios são conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitindo a ilação a respeito da autoria e materialidade, nada impede o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as demais provas coligidas aos autos.

Veja que os policiais estavam em patrulhamento de rotina e a abordagem se deu, exatamente, porque o réu, ao avistar os milicianos, ficou nervoso.

Por fim, não merece prosperar a tese excludente da culpabilidade, alegando ser o réu dependente químico.

Em que pese ser absolutamente crível que o réu faça uso de drogas, tal fato não o impede de comercializá-las (aliás, o uso pode fomentar a venda para que, assim, se consiga dinheiro).

Assim, eventual desclassificação não merece guarida.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é reincidente, o que será oportunamente analisado. Considerando, ainda, a variedade e quantidade da droga e sua natureza, bem como diante da certidão de fls. 24, referente aos autos 0000106-42.2012, atribuo ao réu a condição de portador de maus antecedentes. Diante do exposto, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal:

05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o réu é reincidente (fls. 25, referente aos autos 0016831-14.209). Em razão da agravante, majoro a reprimenda em 1/6, perfazendo:

06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa

Ressalto que a confissão foi parcial, razão pela qual não deve ser levada em consideração.

Anoto, por fim, que o réu não faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto é reincidente, conforme informação mencionada acima.

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

Para o delito de tráfico, considerando a reincidência bem como a gravidade do delito, fixo o regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade.

A detração não surtirá efeitos para alteração do regime imposto tendo em vista que a fixação decorreu da gravidade do delito, equiparado e hediondo, bem como em razão da reincidência.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR JOSÉ DEIVSON SILVA CARVALHO à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial fechado.

Nego o apelo em liberdade. Presentes os requisitos que justificaram a custódia do réu durante a instrução, reforçados agora pela condenação, de rigor a manutenção da custódia. Destarte, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se guia de recolhimento, comunicando-se ainda ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Determino a incineração das drogas apreendidas, certificando-se.

Determino a perda em favor da União do dinheiro e dos demais objetos eventualmente apreendidos nos autos, em razão da ilicitude envolvendo tráfico de drogas. Com o trânsito em julgado, remeta-se ao Senad relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, a localização, para os fins de sua destinação, nos termos do art. 63, §4º, da Lei nº 11.343/06. Oportunamente, proceda-se ao arquivamento.

P.R.I.C.

Jacarei, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA